

1511976-35.2018.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... SIEG disse receberam notícia de tráfico no local do fato. No local, viram quando o acusado entrou na residência. Então ele foi revistado e com ele foram localizadas 4 porções de cocaína. No interior da casa, entre a telha e a laje, localizaram a munição.

Bem provados os delitos.

Quanto ao porte de entorpecente, houve confissão.

Quanto à munição, a negativa do acusado não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

1511976-35.2018.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511976-35.2018.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Henrique Valim dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

Daniel Henrique Valim dos Santos foi denunciado porque, em 23/5/2018 possuía e mantinha sob sua guarda, nas dependências de sua residência, 13 projéteis intactos calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar,

bem como guardava 4 invólucros plásticos contendo um total de 2,2 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida. Defesa preliminar nos autos. Audiência de instrução e julgamento a fls. 171/172, com prova oral e interrogatório. Alegações finais do Ministério Público, com pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa pede absolvição, afirmando que a mera munição, desacompanhada da arma, se qualifica como fato atípico.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Laudos periciais a fls. 11/16.

O acusado disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio. Quanto à munição, desconhecia sua existência.

O policial SIEG disse receberam notícia de tráfico no local do fato. No local, viram quando o acusado entrou na residência. Então ele foi revistado e com ele foram localizadas 4 porções de cocaína. No interior da casa, entre a telha e a laje, localizaram a munição.

Bem provados os delitos.

Quanto ao porte de entorpecente, houve confissão.

Quanto à munição, a negativa do acusado não se sustenta.

De fato, a munição foi localizada no interior da residência onde o réu entrou e onde estava a adolescente Tábata.

O acusado não demonstrou nos autos que outra ou outras pessoas morassem na casa.

O fato de haver apenas a munição, sem a arma, não afasta o delito. De fato, a conduta de portar munição sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é crime de mera conduta e de perigo abstrato. O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, os quais não se confundem com a tutela da indenidade física. Nesse sentido, os precedentes do STF: HC 104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009.

Assim, presentes a autoria e a materialidade, impõe-se a condenação.

Passo a dosar a pena. O acusado não tem maus antecedentes (fls.121/122). Em consequência, observadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em um ano de detenção, mais 10 dias-multa. Não há atenuante. O acusado é reincidente, conforme fls. 121. A pena, elevada em 1/6, passa a 1 ano e 2 meses de detenção, mais 11 dias-multa. Não há causa de aumento/diminuição. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, em razão da incapacidade financeira.

O regime inicial para cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a reincidência.

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Daniel Henrique Valim dos Santos à pena de um ano e dois meses de detenção, mais 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por incurso na norma do artigo 12, "caput", da Lei n. 10.826/03. Quanto ao art. 28 da Lei n] 11.343/2006, a pena é a advertência.

Não havendo reincidência específica, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Defiro apelo em liberdade, pois não estão presentes os requisitos da preventiva.

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público.

Indaiatuba, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA